上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司“6·25”机械伤害事故调查报告

2025年6月25日13时33分左右，北京寰球世纪商务服务有限公司派遣至上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司（对外悬挂招牌名称为浩海火烧云傣家菜王府井apm店）的一名洗碗工，在洗碗过程发生机械伤害事故，直接经济损失约13万元。

2025年11月6日，区应急局接到安全生产举报信息，称上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司存在违规操作机器导致小时工受伤的问题。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》[1]等有关法律法规和相关规定，东城区人民政府成立由区应急局、东城公安分局、区商务局、区人力资源社会保障局、区总工会和王府井地区管委会组成的事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、视频分析、查阅资料、座谈询问、伤情鉴定等，查明了事故经过、发生原因和员工

[1] 《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》第九条 事故调查按照下列规定分级负责：（三）一般事故中，直接经济损失100万元以上、造成人员死亡或者重伤的，由区（县）安全生产监督管理部门负责组织调查；直接经济损失100万元以下且未造成人员死亡或者重伤的，由事故发生单位或者其上级生产经营单位负责组织调查……区（县）安全生产监督管理部门认为必要时，经本级人民政府同意，可以直接组织调查由生产经营单位负责组织调查的一般事故。

伤情，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经事故调查组认定，上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司“6·25”机械伤害事故是一起因事故有关单位安全教育培训流于形式，隐患排查治理形同虚设，员工安全意识薄弱导致的一般生产安全事故。

一、事故有关单位基本情况

（一）用工单位基本情况

上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司（以下简称荷海沄顶东城分公司），负责人为李某某，注册地址为北京市东城区王府井大街138号新东安广场6层L619号，统一社会信用代码为91110101MADPU0947Y，企业类型为分公司，成立日期为2024年6月8日，经营范围包括餐饮管理、互联网销售、食品销售、餐饮服务等。事发饭店具备食品经营许可证，许可编号为JY21101993100869，许可有效期自2024年12月11日至2029年12月10日，经营项目包括热食类食品制售、冷食类食品制售（含冷荤类食品制售）、自制饮品制售。

（二）用人单位基本情况

北京寰球世纪商务服务有限公司（以下简称寰球世纪公司），法定代表人为王某某，注册地址为北京市海淀区金沟河路19号20号楼5层516室，统一社会信用代码为91110108MA008NUM4J，企业类型为有限责任公司（自然人独资），成立日期为201

6 年 10 月 11 日，经营范围包括翻译服务、会议服务、建筑物清洁服务、餐饮管理、酒店管理、餐饮服务等。

（三）协议签订情况

荷海沄顶东城分公司作为发包方（甲方），与作为承包方的寰球世纪公司（乙方）签订有《服务外包协议》，合作期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，服务地点为荷海沄顶东城分公司。双方同意，甲方把小时工（主要为服务员、洗碗工等）岗位发包给乙方，乙方根据甲方实际需求提供服务外包业务。协议中明确，乙方授权甲方对服务人员进行临时管理，并对乙方服务人员进行监督、服务培训等，乙方应在服务人员提供服务前为其做好相关安全培训。

二、事故发生经过及现场勘验情况

（一）事故发生经过

6 月 25 日 13 时 37 分，王府井消防救援站接到抢险救援警情，称 apm 商场 6 层 L619 号店内有人受伤；13 时 45 分，消防救援力量到达事发现场，发现为荷海沄顶东城分公司厨房内一名洗碗工不慎将左手卷入垃圾处理器，便立即使用工具进行破拆营救；13 时 47 分，商场物业管理单位协调荷海沄顶东城分公司对店内用餐人员和店外围观顾客进行疏散劝离；15 时 43 分，受伤员工被成功解救，意识清醒，由 120 急救车送往北京水利医院进行救治。

（二）现场勘验情况

事发设备为餐厨垃圾挤压减量油水分离设备，用于餐饮场所的餐厨垃圾和餐饮废水的处理。该设备《使用说明》中安全注意事项明确“使用过程中，请勿将手放入推进仓，近距离接触运转设备，避免发生意外，如有贵重物品及禁忌物品调入，请按下急停按钮，断电进行取出”。

三、受伤员工基本情况

2025 年 5 月 1 日，武某某与寰球世纪公司签订《兼职协议书》，岗位为刷碗工。武某某入职后，寰球世纪公司未对武某某进行必要的安全生产教育和培训。6 月 25 日，武某某被派遣至荷海沄顶东城分公司从事厨房洗碗工作，工作前荷海沄顶东城分公司未对武某某进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训。

经医院治疗，武某某左手伤情恢复良好，于 2025 年 7 月 21 日办理出院手续。8 月 11 日，荷海沄顶东城分公司、寰球世纪公司和武某某签订三方《协议书》，就武某某受伤补偿相关事宜达成一致。随后，武某某返回辽宁家中修养。接到举报后，事故调查组委托北京云智科鉴咨询服务中心司法鉴定所[2]对武某某损伤程度进行鉴定。经鉴定，武某某左手损伤构成轻伤一级[3]，未构成重伤[4]。

---

[2] 北京云智科鉴咨询服务中心司法鉴定所，具备司法鉴定许可证，统一社会信用代码为91110106069618079J，机构住所为北京市丰台区右安门外东滨河路 2 号院 7 号楼 4 层 406。

[3] 北京云智科鉴咨询服务中心司法鉴定所于 2026 年 1 月 9 日出具司法鉴定意见书（京云智鉴定（2026）医鉴字第 3 号）。

[4] 《北京市人民政府办公厅关于进一步加强生产安全事故调查处理工作的意见》（京政办发〔2025〕5 号）第（十）条，事故调查需要鉴定受伤人员伤情的，可委托司法鉴定机构按照人体损伤程度

四、事故原因分析

事故调查组依法调取事故相关书证及物证，结合询问笔录、视频图像资料，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因分析

事故有关单位未按规定对被派遣服务人员进行安全生产教育和培训[5]，以至被派遣服务人员缺乏必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程[6]，致使从业人员不具备本岗位的安全操作、应急处置等知识和技能，违规将左手放入事发设备推进仓导致受伤。

（二）间接原因分析

1.荷海沄顶东城分公司未严格落实公司制定的隐患排查治理制度[7]，未采取管理措施、技术，未及时发现并消除被派遣服务人员未进行24小时安全教育即上岗作业、事发机械设备未按规定装配安全防护装置的事故隐患[8]。

鉴定标准等有关规定进行鉴定。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《浩海火烧云傣家菜安全生产规章制度汇编》中隐患排查治理规定，各部门检查的内容包括“对新招收的员工、临时工是否进行安全教育，不低于24H，岗前教育培训是否有记录”“所有机械设备应按规定标准装配安全防护装置”

2. 荷海沄顶东城分公司主要负责人对被派遣服务人员的安全生产教育和培训工作重视不足，未根据本单位安全生产状况和岗位特点有针对性的组织制定并实施安全生产教育和培训；对存在的生产安全事故隐患未及时予以排除[9]。

3. 寰球世纪公司主要负责人未严格履行法定的安全生产管理职责，未组织制定并实施包括安全生产教育和培训制度在内的本单位安全生产规章制度[10]，也未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，造成被派遣至荷海沄顶东城分公司的服务人员安全意识不足。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，结合以上原因分析，事故调查组提出如下处理意见：

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1. 荷海沄顶东城分公司未按规定对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，未采取技术、管理措施及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款，第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

生产法》第九十七条第（三）项[11]、第一百零二条[12]，建议由区应急局依法给予其行政处罚。

2. 寰球世纪公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项，建议由区应急局依法给予其行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1. 李某某，荷海沄顶东城分公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，建议由区应急局依法给予其行政处罚。

2. 王某某，寰球世纪公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

全生产教育和培训计划，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急局依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为加强安全生产监督管理，深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似生产安全事故的发生，事故调查组提出如下整改措施与建议：

（一）事故有关责任单位

1. 荷海沄顶东城分公司作为用工单位，要深刻汲取事故教训，将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，特别是组织开展相应的安全生产教育和培训，确保被派遣劳动者了解、熟悉所从事生产经营活动的安全生产规章制度、操作规程和标准；要严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，不能只制定不落实，生产经营单位主要负责人要经常性的对本单位的安全生产工作进行督促、检查，及时解决检查中发现的问题，避免类似事故再次发生。

2. 寰球世纪公司作为用人单位和劳务派遣单位，属于被派遣劳动者的管理单位，要结合工作岗位特点，采取多种形式，科学、合理安排安全生产教育培训工作，对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；公司主要负责人要结合工作实际，严格按照国家有关法律法规和标准要求，有针对性的制定安全生产规章制

度，保证其有效实施，确保生产经营活动安全。

（二）餐饮行业管理部门和属地单位

区商务局、王府井地区管委会要举一反三，督促事故有关责任单位认真总结经验，查缺补漏，坚决落实事故防范和整改措施建议；要在餐饮行业和属地辖区内开展广泛的警示宣传，让生产经营单位充分认识到安全生产教育和培训是安全生产管理工作的重要组成部分，是实现安全生产的基础性工作；要组织开展针对性的安全生产专项检查，指导生产经营单位防范化解安全生产风险，减少消除人的不安全行为，切实防止类似事故再次发生。

上海荷海沄顶餐饮管理有限公司北京市东城分公司

“6·25”一般生产安全事故联合调查组

2026 年 1 月 16 日